



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



Direito civil é o direito comum, o que rege as relações entre os particulares. Disciplina a vida das pessoas desde a concepção — e mesmo antes dela, quando permite que se contemple a prole eventual (CC, art. 1.799, I) e confere relevância ao embrião excedentário (CC, art. 1.597, IV) — até a morte, e ainda depois dela, reconhecendo a eficácia post mortem do testamento (CC, art. 1.857) e exigindo respeito à memória dos mortos (CC, art. 12, parágrafo único).

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



Serpa Lopes define Direito Civil como um dos ramos do direito privado, **"destinado a regulamentar as relações de família e as relações patrimoniais que se formam entre os indivíduos encarados como tal, isto é, tanto quanto membros da sociedade"**.

No vasto campo do direito privado destaca-se o direito civil como direito comum a todos os homens, no sentido de disciplinar o modo de ser e de agir das pessoas.

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



Costuma-se dizer que o Código Civil é a Constituição do homem comum, por reger as relações mais simples da vida cotidiana, os direitos e deveres das pessoas, na sua qualidade de esposo ou esposa, pai ou filho, credor ou devedor, alienante ou adquirente, proprietário ou possuidor, condômino ou vizinho, testador ou herdeiro etc.

Toda a vida social, como se nota, está impregnada do direito civil, que regula as ocorrências do dia a dia.

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



No direito civil estudam-se as relações puramente pessoais, bem como as patrimoniais.

No campo das relações puramente pessoais encontram-se importantes institutos, como o poder familiar, por exemplo;

No das relações patrimoniais, todas as que apresentam um interesse econômico e visam à utilização de determinados bens.

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



Devido à complexidade e ao enorme desenvolvimento das relações da vida civil que o legislador é chamado a disciplinar, não é mais possível enfeixar o direito civil no respectivo Código.

Muitos direitos e obrigações concernentes às pessoas, aos bens e suas relações encontram-se regulados em leis extravagantes, que não deixam de pertencer ao direito civil, bem como na própria Constituição Federal.

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



O Direito Civil é bem mais do que um dos ramos do direito privado, pois encerra os princípios de aplicação generalizada, que se projetam em todo o arcabouço jurídico, e não restrita à matéria cível.

Nele se situam normas gerais, como as de hermenêutica, as relativas à prova e aos defeitos dos negócios jurídicos, as concernentes à prescrição e decadência etc., institutos comuns a todos os ramos do direito.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



A noção de direito civil como direito privado comum remonta ao direito romano. Em princípio, o direito privado era um só, sendo as relações entre particulares reguladas por um conjunto de normas, sem diferenciação.

Numa fase posterior o direito romano passou a fazer a distinção entre o **jus civile**, o direito civil aplicado aos súditos romanos, e o **jus gentium**, o direito das gentes, aplicado aos estrangeiros e às relações entre estrangeiros e romanos.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



Mais tarde, já na época de Justiniano, a divisão passou a ser tripartida:

O **jus civile**, como direito privado comum, aplicável dentro das fronteiras do Império Romano;

O **jus gentium**, aplicável às nações estrangeiras;

E o **jus naturale**, o direito natural, uma espécie de ideal jurídico para o qual deveriam evoluir os demais.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



O direito civil era, nessa fase, o direito comum destinado a reger a vida dos cidadãos romanos independentes.

Havia, então, uma perfeita identidade entre o direito civil e o direito privado.

Na Idade Média, o direito civil identificou-se com o direito romano, contido no *Corpus Juris Civilis*, sofrendo concorrência do direito germânico e também do direito canônico devido à autoridade legislativa da Igreja, que, por sua vez, constantemente, invocava os princípios gerais do direito romano.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



Ao contrário do direito romano individualista, o direito germânico era social, no sentido de dar predominância ao bem social sobre a vontade dos indivíduos.

O direito canônico, por sua vez, era o responsável pelo processo de espiritualização do direito, com preocupações éticas e idealistas.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



A Idade Moderna tem especial importância para o estudo do direito civil, pelo surgimento do Estado moderno e pela racionalização do pensamento e da cultura, o que levou à construção da ciência jurídica, com os seus conceitos abstratos e o caráter sistemático da ordem jurídica.

Aparece inicialmente como Estado absoluto, vigente até fins do século XVII, caracterizado pela ascensão da burguesia e culto da vontade do rei como lei.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



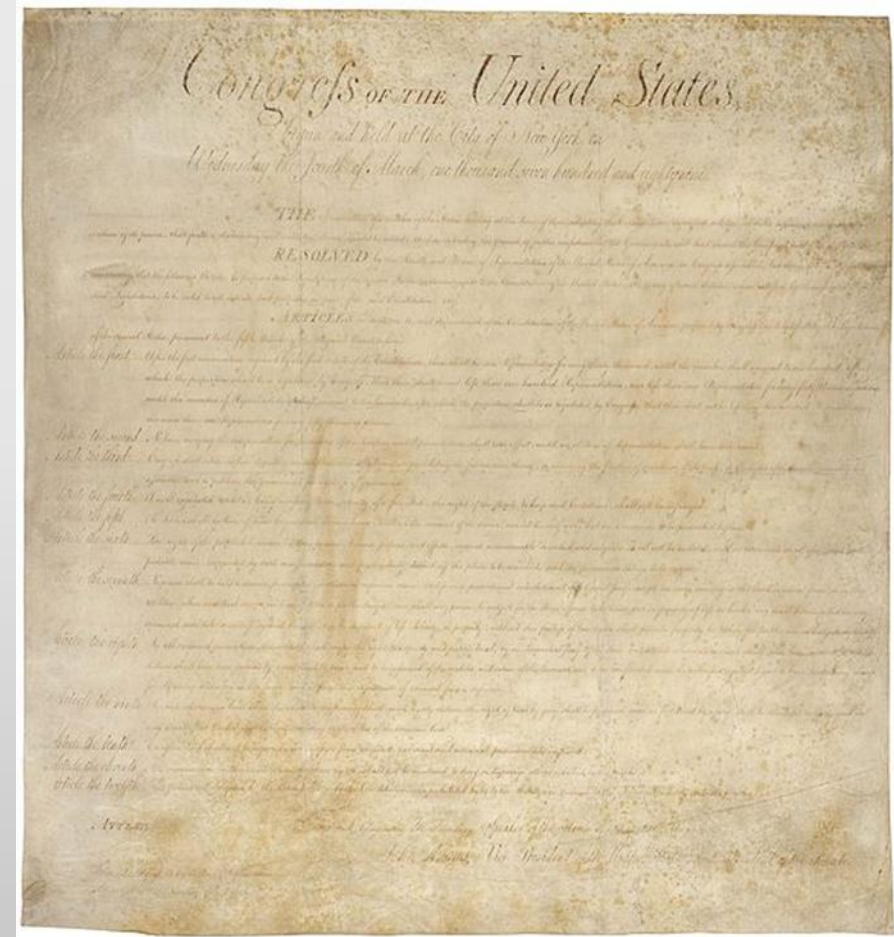
A substituição do Estado absoluto pelo Estado liberal, próprio do liberalismo econômico, tem como antecedentes causais a Revolução Francesa, o Bill of Rights inglês de 1689, a Declaração dos Direitos de Virgínia (EUA) de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.

O primado da lei e a subordinação desta à Constituição passam a ser característica fundamental.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL

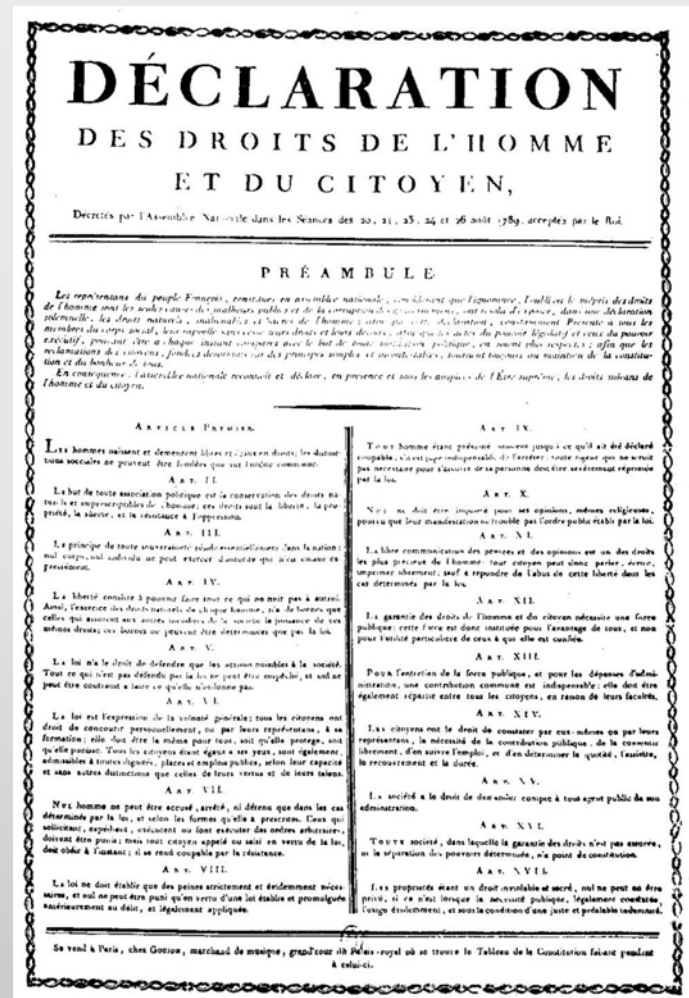


Bill of Rights Inglês



Declaração dos Direitos de Virgínia

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



No direito anglo-americano, as matérias relativas ao nosso direito civil eram designadas como private law.

Para os sistemas jurídicos de filiação romana, o direito civil tomou uma acepção mais especializada, designando um dos ramos do direito privado, o mais extenso e mais importante.

Em princípio, designava as instituições opostas ao direito público.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



A partir do século XIX tomou um sentido mais estrito, passando a concernir às disciplinadas no Código Civil.

Posteriormente, os comerciantes, para atender à rapidez necessária em suas atividades, exigiram normas especiais, não se satisfazendo mais com os princípios rígidos do direito civil.

Houve, então, o desmembramento dessa disciplina especializada, surgindo o direito comercial, pertencente também ao direito privado.

HISTÓRICO DO DIREITO CIVIL



Essa dicotomia se consolidou depois que a França, em 1807, publicou o Código Comercial, influenciando outros países, inclusive o Brasil, que veio a elaborar o seu Código Comercial em 1850, quando não havia ainda conseguido efetivar a codificação do direito civil.

Hoje, como foi dito, não se limita este ao que consta do Código Civil, abrangendo toda a legislação civil que regula direitos e obrigações da ordem privada, inclusive a Constituição Federal.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



No período colonial vigoravam no Brasil as Ordenações Filipinas.

Com a Independência, ocorrida em 1822, a legislação portuguesa continuou sendo aplicada entre nós, mas com a ressalva de que vigoraria até que se elaborasse o Código Civil.

A Constituição de 1824 referiu-se à organização de um Código Civil "baseado na justiça e na equidade", sendo que em 1865 essa tarefa foi confiada a Teixeira de Freitas, que já havia apresentado, em 1858, um trabalho de consolidação das leis civis.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



O projeto então elaborado, denominado "Esboço do Código Civil", continha cinco mil artigos e acabou não sendo acolhido, após sofrer críticas da comissão revisora.

Influenciou, no entanto, o Código Civil argentino, do qual constitui a base.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



Adulterio – 1

"Achando o homem casado sua mulher em adultério, lícitamente poderá matar assim a ela como o adúltero, SALVO SE (!) o marido for peão e o adúltero fidalgo, ou nosso Desembargador, ou pessoa de maior qualidade" - Ordenações Filipinas (ano 1603). Livro V. Capítulo XXXVIII.



A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



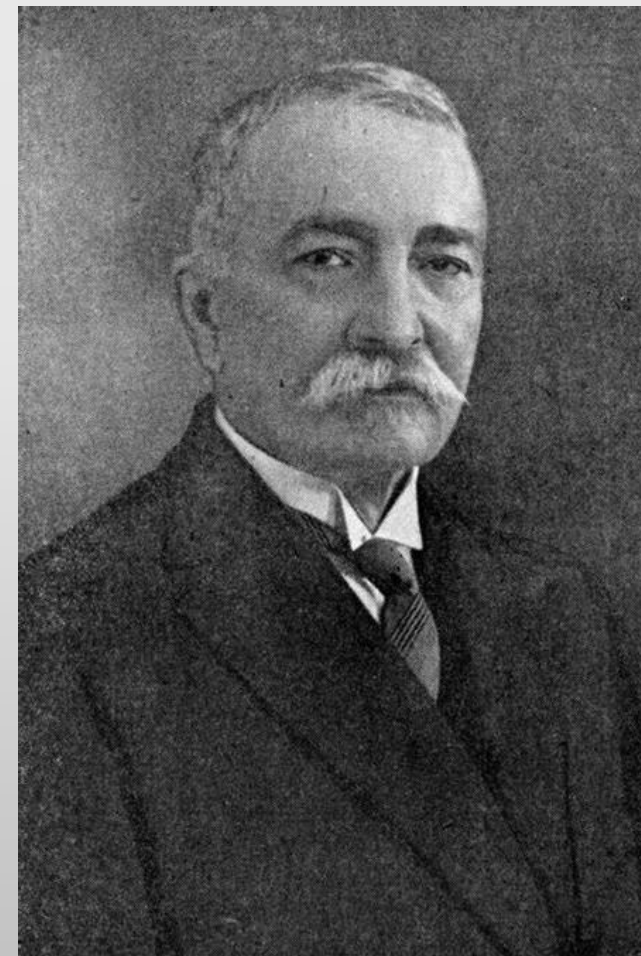
Várias outras tentativas foram feitas, mas somente após a Proclamação da República, com a indicação de Clóvis Beviláqua, foi o projeto de Código Civil por ele elaborado, depois de revisto, encaminhado ao Presidente da República, que o remeteu ao Congresso Nacional, em 1900.

Pouco antes, Coelho Rodrigues havia sido escolhido para o encargo e apresentara um projeto de incontestável merecimento, em condições de se converter em lei, mas que não obteve as boas graças do Legislativo, onde não teve andamento.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



Clóvis Beviláqua foi então convidado para esse missão, com a recomendação de aproveitar, tanto quanto possível, o projeto Coelho Rodrigues. Desse modo, foi possível desincumbir-se da difícil tarefa em pouco mais de seis meses.



A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



Na Câmara dos Deputados o Projeto Beviláqua sofreu algumas alterações determinadas por uma comissão especialmente nomeada para examiná-lo, merecendo, no Senado, longo parecer de **Rui Barbosa**.

Aprovado em janeiro de 1916, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917. Tratava-se de um Código de acentuado rigor científico, cujo surgimento foi saudado com louvor por renomados juristas, como Scialoja na Itália, Enneccerus na Alemanha, Machado Vilela em Portugal, e ainda Arminjon, Nolde e Wolff na França, que enalteceram especialmente a sua clareza e precisão científica.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



A complexidade e o dinamismo das relações sociais determinaram a criação, no país, de verdadeiros microssistemas jurídicos, decorrentes da edição de leis especiais de elevado alcance social e alargada abrangência, como a Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), a Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) e outras, que fixam verdadeiro arcabouço normativo para setores inteiros retirados do Código Civil, provocando insinuações no sentido de que o Código Civil não estaria mais no centro do sistema legal, passando a desempenhar, muitas vezes, um papel subsidiário, como no caso do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) e da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), por exemplo.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



A denominada "constitucionalização do Direito Civil" (expressão utilizada pelo fato de importantes institutos do direito privado, como a propriedade, a família e o contrato, terem, hoje, as suas vigas mestras assentadas na Constituição Federal) estaria contribuindo para essa fragmentação do direito civil.

Essa situação suscitou discussões sobre a conveniência de se ter um direito civil codificado, chegando alguns a se posicionar contra a aprovação do Código de 2002, sugerindo a manutenção e a ampliação dos denominados microssistemas, sustentando que a ideia de sedimentação estática das normas, que caracteriza a codificação, estaria ultrapassada.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



Os Códigos são importantes instrumentos de unificação do direito, consolidando por esse meio a unidade política da nação.

Constituem eles a estrutura fundamental do ordenamento jurídico de um país e um eficiente meio de unificação dos usos e costumes da população. A codificação tem, ademais, o grande mérito de organizar e sistematizar cientificamente o direito, possibilitando maior estabilidade nas relações jurídicas.

Por outro lado, a existência dos mencionados universos legislativos setoriais não torna prescindível o Código Civil.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



A convivência se viabiliza com o deslocamento do ponto de referência do sistema para a Constituição Federal, "tendo em conta o cuidado do constituinte em definir princípios e valores bastante específicos no que concerne às relações de direito civil, particularmente quando trata da propriedade, dos direitos da personalidade, da política nacional das relações de consumo, da atividade econômica privada, da empresa e da família".

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



A ideia de codificação prevaleceu. Historicamente, o primeiro grande passo foi dado na França, com o Código de Napoleão, de 1804, que permanece até hoje regulando a vida jurídica de um povo altamente civilizado, tendo servido de modelo a diversos países na elaboração de seu direito positivo.

Posteriormente, o Código alemão, o BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), serviu de base para o Código Civil brasileiro de 1916.

A CODIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO



O surgimento do denominado direito civil constitucional não inibiu o aparecimento de diversos novos códigos civis pelo mundo, nem os estudos de reforma de códigos tradicionais, como destaca Renan Lotufo, ao mencionar os estudos que se desenvolvem na França sobre a reforma do Código Napoleão e a edição de inúmeros Códigos modernos, como o da Hungria (1959), da Polônia (1964), de Portugal (1966), do Estado de Quebec-Canadá (1994), do Peru (1984) e do Paraguai (1986), além dos estudos sobre a reforma do seu Código Civil que se realizam no Japão, bem como de tentativas de instituir o Código Civil europeu.